

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5028762-38.2024.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
IMPETRANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VF DE SERRA
MPF: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, denegar a segurança pleiteada, nos termos do voto do(a) Relator(a).
Vitória, 11 de dezembro de 2024.

5028762-38.2024.4.02.5001 **500003474500 .V2**

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5028762-38.2024.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA
IMPETRANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VF DE SERRA

RELATÓRIO

1. Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo INSS contra ato praticado pelo Juízo do 1ª Vara Federal da Serra, nos autos do processo nº. 5004866-19.2022.4.02.5006/ES, que se encontra em fase de execução/cumprimento de sentença.

2. Em suas razões, alega que:

A decisão de evento 85 determinou a revisão do benefício previdenciário implantado pela autarquia, ao argumento de que devem ser consideradas as contribuições previdenciárias referentes ao vínculo empregatício com a empresa VALE S.A. ,

Ocorre que, em relação ao citado vínculo, consta a pendência IVIN-REINTEG, IVIN-REINTEG-PARC, o que inviabiliza que seja utilizado no cálculo da RMI do benefício da parte autora.

A a autarquia não pode considerar valores que apresentam pendências registrados no CNIS, nem calcular valores ainda pendentes e não julgados definitivamente na Justiça Laboral. .

A Lei 8.213/91, em seu art. 29-A, estabelece que as informações constantes no Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS é que fazem prova sobre vínculos, remunerações para fins de cálculo de salário-de-benefício, comprovação de filiação ao Regime Geral de Previdência Social, tempo de contribuição e “relação de emprego”:

Art. 29-A. O INSS utilizará as informações constantes no Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS sobre os vínculos e as remunerações dos segurados, para fins de cálculo do salário-de-benefício, comprovação de filiação ao Regime Geral de Previdência Social, tempo de contribuição e relação de emprego

A divergência sobre o valor dos salários-de-contribuição dentro do período básico de cálculo representa um novo conflito. Durante a fase de cumprimento da sentença, não é permitido examinar uma questão inédita, especialmente se esta demanda a análise de provas documentais.

Essa situação só pode ser resolvida mediante o ajuizamento de uma nova ação por parte do autor, possibilitando uma instrução processual completa e garantindo o direito à ampla defesa.”

Eis a decisão impugnada – **EVENTO 85**, processo **5004866-19.2022.4.02.5006/ES**:

*No **evento 67, IMPUGNAÇÃO01**, a parte autora impugna o valor de sua RMI, uma vez que teria sido excluído do cálculo todo o período em que manteve vínculo com a empresa VALE S/A, ou seja, a partir de 10/2008.*

*No **evento 73, PET1**, o INSS alega que não pode calcular valores ainda pendentes e não julgados definitivamente na Justiça Laboral, requerendo seja mantida a RMI calculada.*

Nesse passo, importa consignar que, conforme ação trabalhista, o autor foi dispensado sem justa causa em 15/03/2022 e por entender que estava incapacitado para suas atividades, requereu sua reintegração.

De todo modo, nota-se que o cerne da questão debatida na Justiça do Trabalho não alcança todo o vínculo empregatício com a empresa VALE S.A, mas tão somente o período após sua demissão.

Ocorre que, no cálculo da RMI do benefício concedido na presente ação, o INSS desconsiderou integralmente todos os salários-de-contribuição do autor desde 2008, assim como todas as contribuições realizadas no período.

Dessa forma, embora a reintegração não tenha caráter definitivo, o vínculo empregatício do autor de 2008 até a data da demissão não é objeto de discussão, não podendo ser desconsiderado no cálculo do benefício de incapacidade temporária, reconhecido nestes autos. Podem ser excluídos apenas os meses alçados pela decisão liminar, naquela ação.

Outrossim, ainda que existam pendências nas contribuições previdenciárias referentes ao período citado acima, cabe ao INSS buscar junto ao empregador sua regularização, não cabendo ao autor este ônus.

Intimem-se as partes para ciência, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, devendo o INSS apresentar novos cálculos, nos termos acima.

3. A decisão de ev. 3 indeferiu o requerimento de tutela liminar.

4. Citado, o autor do processo principal não se manifestou nos autos.

5. O Ministério Público Federal deixou “de se manifestar a respeito do mérito do presente “mandamus”, em vista da ausência de interesse público apto a justificar a sua intervenção”.

VOTO

6. Conforme consta da decisão de ev. 3:

No caso em apreço, analisando a decisão guerreada, bem como os demais atos do processo, entendo que não há ilegalidade ou teratologia.

Com efeito, compulsados os autos principais, observo no EVENTO 67 que o vínculo empregatício do autor com a empresa VALE SA, que se iniciou em 10/2008, encontra-se pendente de regularização em razão de ajuizamento de demanda trabalhista de reintegração ao cargo, referente a demissão ocorrida em 03/2022.

A inicial trabalhista encontra-se na petição do EVENTO 79, em que verifico que o autor busca a reintegração ao posto de trabalho. Na Justiça Laboral, foi deferida a tutela antecipada determinando a reintegração do autor - EVENTO 79, doc.3.

Pois bem, sendo este o caso, entendo que a motivação para que o INSS mantenha em seu cadastrado a pendência de vínculo com a VALE, que é a existência de ação de reintegração, não interfere no cômputo dos salários de contribuição que foram de fato recolhidos em período anterior à demissão do autor, qual seja, no período de 10/2008 a 03/2022, tendo em vista que a existência do vínculo e dos recolhimentos não foram objeto de discussão nos autos.

Logo, apenas o período posterior à demissão do autor, que é o objeto da ação trabalhista, deve ser desconsiderado do cálculo da RMI.

Ratifico o fundamento utilizado pelo juízo a quo, de que “embora a reintegração não tenha caráter definitivo, o vínculo empregatício do autor de 2008 até a data da demissão não é objeto de discussão, não podendo ser desconsiderado no cálculo do benefício de incapacidade temporária, reconhecido nestes autos. Podem ser excluídos apenas os meses alçados pela decisão liminar, naquela ação. Outrossim, ainda que existam pendências nas contribuições previdenciárias referentes ao período citado acima, cabe ao INSS buscar junto ao empregador sua regularização, não cabendo ao autor este ônus.”

Diante do exposto, na visão dessa Relatoria, não há que se falar em ilegalidade da decisão proferida, não havendo violação a direito líquido e certo, diante da inclusão do período indiscutivelmente trabalhado, dentro do cálculo da RMI.

7. Dessa forma, considerando a ausência de violação a direito líquido e certo, o impetrante não faz jus à concessão da ordem mandamental.

8. Não cabe condenação em custas processuais nem honorários advocatícios em mandado de segurança (Súmula n. 512 do STF; Súmula n. 105 do STJ).

9. Diante do exposto, ratifico os fundamentos da decisão de ev. 3 anteriormente proferida e voto por denegar a segurança pleiteada.

